

La Seguretat Social i les vicissituds del contracte

La relació laboral no és una línia recta. S'interromp, se suspén, es reduïx i, abans o després, s'acaba. Esta unitat explica com et protegix el sistema públic en cada un d'eixos canvis: què cotitzes, què cobres quan no pots treballar i què et correspon el dia que el contracte s'acaba.



EL CAS

Sis mesos de baixa, el 100 % del sou?

Carlos té 28 anys i contracte indefinit com a tècnic sanitari. Esquiant de vacances es trenca la cama i li donen sis mesos de baixa per malaltia comuna. Creu que cobrarà el sou sencer, perquè per a això paga la Seguretat Social cada mes.

Quan arriba la primera nòmina de baixa, l'ingrés és clarament inferior i no entén per què.



§ 1

Un contracte no és un objecte estàtic

Emmalaltiràs, potser tindràs un fill, pot ser que et quedes sense faena, canviaràs d'empresa i al final et jubilaràs.



La Tesorería, caixa única del sistema

Recapta les cotitzacions d'empreses i treballadors i paga les prestacions.

Zarateman, CC0 via Wikimedia Commons



ARTICLE 41 DE LA CONSTITUCIÓ

Un fons comú, no una guardiola individual

Funciona per repartiment i solidaritat intergeneracional.
Les cotitzacions de qui treballa hui paguen les prestacions de qui hui no pot treballar. Ho regula el text refós de la LGSS, RDLeg 8/2015.

*La teua cotització compra dues coses alhora:
solidaritat hui i un dret a ser protegit demà.*

NO TOTS COTITZEN IGUAL

Els dos grans règims

RÈGIM GENERAL

- Treballadors per compte d'altri.
- Si firmes un contracte laboral, entres ací.
- És on començaràs en titular-te en FP.

RETA

- Treballadors per compte propi.
- Des del 2023 cotitzen per rendiments reals.
- Abans es triava la base lliurement.



Afiliació i alta

Afiliació

Entres per primera vegada al sistema i reps el teu Número de la Seguretat Social. És únic i t'acompanya tota la vida.

Alta

L'empresa comunica que comences a treballar abans del teu primer dia. És el que activa la teua cobertura.



L'INSS reconeix les prestacions

*Comprova sempre que estàs d'alta consultant la teua vida laboral a
la Seu Electrònica amb Cl@ve.*
profedeconomia.es

CarlosVdeHabsburgo, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons



CONCEPTE CLAU

Cotitzar no és pagar un impost

L'IRPF va a la caixa comuna i finança serveis de tots. La cotització, en canvi, genera drets personals: cada mes cotitzat compta per a l'atur, la baixa i la pensió.

Cobrar en negre és un mal negoci encara que hui arribe més diners a la mà.



§ 2

La cotització, qui paga què

*Sobre la teua base de cotització, que equival
al teu brut mensual, s'apliquen tipus segons
la contingència coberta.*



Com es repartixen els tipus

CONTINGÈNCIA	EMPRESA	TREBALLADOR
Contingències comunes	23,60 %	4,70 %
Desocupació (indefinit)	5,50 %	1,55 %
Formació professional	0,60 %	0,10 %
FOGASA i accidents	Íntegre	0 %

Els decimals canvien cada any. Cal retindre el repartiment, l'empresa paga gairebé cinc vegades el que paga el treballador.

30-31 %

EXTRA SOBRE EL TEU BRUT

El que de veres li costes a l'empresa

Per 1.500 € bruts, l'empresa paga uns 460-465 € més en cotitzacions al seu càrrec. Li costes prop de 1.960 €.

Servix per a no caure en el «et pague més si et fas autònom i em factures».



§ 3

L'acció protectora

Prestacions contributives, que depenen del cotitzat, i no contributives, per a qui no hi arriba i no té recursos.



Què fa falta i quant es cobra

- Estar en situació legal de desocupació. Haver dimitit voluntàriament no val.
- Haver cotitzat almenys 360 dies en els sis anys anteriors.
- Estar inscrit com a demandant i subscriure el compromís d'activitat.
- 70 % de la base reguladora els primers 180 dies i 60 % a partir del 181.
- Per cada 360 dies cotitzats, 120 dies d'atur, fins a 24 mesos.



La baixa no es cobra igual segons l'origen

MALALTIA COMUNA

- Els tres primers dies no cobres res.
- Del dia 4 al 20, el 60 % de la base reguladora.
- Del dia 21 en avant, el 75 %.

ACCIDENT DE TREBALL

- 75 % des de l'endemà de la baixa.
- Sense període de carència.
- L'accident in itinere compta com a laboral.



MIRA EL TEU CONVENI

Molts convenis milloren eixos percentatges

Complementen fins al 100 % del salari durant un temps. La gestió i el pagament solen recaure en la mútua col·laboradora de l'empresa. Triar empresa amb bones millores d'IT val diners reals el dia que les necessites.



JUBILACIÓ

Edat cap als 67 i mínim de 15 anys cotitzats

D'eixos 15, almenys 2 dins dels 15 anys anteriors. La quantia depén de la teua base reguladora i del nombre d'anys cotitzats, fins al 100 % d'eixa base.

Un contracte en pràctiques als 19 i un estiu als 21 ja són dies de cotització reals.



§ 4

Vicissituds del contracte

Modificació, suspensió i extinció. Les dues últimes són les que més es confonen.

La modalitat condiciona la indemnització en extingir-se el contracte.

CONTRACTES LABORALS A ESPANYA · REFORMA DE 2021			
PER DEFECTE	NOMÉS AMB CAUSA	FORMATIU	FORMATIU
Indefinit DURADA Sense data de fi PER A QUI La regla general des de la reforma CLAU Indemnització de 33 dies/any Dret ple a l'atur i estabilitat per a crèdits	Temporal DURADA 6 mesos (12 per conveni) PER A QUI Substitució de baixa o pic de producció CLAU Sense causa real és frau: passa a ser indefinit	Formació en alternança DURADA 3 mesos - 2 anys PER A QUI 16 a 30 anys sense títol previ CLAU Combina treball i estudi. Salari segons jornada, mai per davall del SMI	En pràctiques DURADA 6 mesos - 1 any PER A QUI Amb títol d'FP o universitat recent (últims 3 anys) CLAU Salari íntegre de conveni, sense retall per ser pràctiques

Després de la reforma de 2021, l'indefinit és la norma: la temporalitat va caure del 25 % al 17 %.

Compte amb el «fals autònom»: si treballes amb horari i ferramenta de l'empresa, és laboral.

Suspensió i extinció

SUSPENSIÓ

- Deixes de treballar i l'empresa deixa de pagar.
- El vincle continua viu i la teua antiguitat corre.
- Baixa, naixement, excedència, ERTO, vaga.

EXTINCIÓ

- Posa fi definitiu a la relació.
- Dimissió, acomiadament, mutu acord, fi de temporal.
- No hi ha lloc que t'espere.



L'acomiadament i el que correspon

- 01 Disciplinari: incompliment greu i culpable. Si és procedent, no hi ha indemnització.
- 02 Objectiu: causes econòmiques, tècniques o organitzatives. 20 dies per any, topall 12 mensualitats.
- 03 Col·lectiu o ERO: exigix període de consultes; mínim el mateix de l'objectiu.



Procedent, improcedent o nul

Procedent

La causa estava justificada i ben tramitada. Només quitança, o la indemnització taxada de l'objectiu.

Improcedent

L'empresa tria entre readmetre o pagar 33 dies per any, amb un màxim de 24 mensualitats.

Nul

Vulnera un dret fonamental o afecta persona protegida.
Readmissió obligatòria i salaris de tramitació.



NO CONFONDRE

La quitança no és la indemnització

La quitança liquida el que ja has guanyat: dies treballats, part de les pagues i vacances no gaudides. Et correspon sempre, fins i tot si dimitixes. La indemnització compensa la pèrdua de la faena i només apareix en certs acomiadaments.

Abans de firmar una quitança, llig-la a poc a poc; si dubtes, firma-la «no conforme».



Indemnització de Hugo per acomiadament improcedent

Cinc anys exactes d'antiguitat, 24.000 € bruts anuals amb pagues incloses i tot el període posterior al 2012. El jutjat el declara improcedent i l'empresa opta per indemnitzar.

Salari diari: $24.000 / 365 = 65,75$ €.

Dies d'indemnització: 33×5 anys = 165 dies.

Import: $165 \times 65,75 = 10.848,75$ € bruts.

Topall: 24 mensualitats serien 48.000 €, així que no s'aplica.

Cobrarà a més la quitança, que és independent, i podrà demanar l'atur.



L'ACOMIADAMENT EXPRÉS

El dret laboral canvia constantment

Fins al 2012 l'empresa podia reconèixer la improcedència en l'acte i estalviar-se els salaris de tramitació. La reforma d'eixe any els va deixar només per a l'acomiadament nul i per a quan l'empresa opta per readmetre.

El que aprens en FP és el marc; les xifres cal verificar-les en la norma vigent i en el conveni.



Estàs de baixa per malaltia comuna i portes 25 dies. Quin percentatge de la base...

A El 100 %, perquè per a això cotitzes.

B El 60 %, com del dia 4 al 20.

C El 75 %, perquè ja has passat el dia 21.

D Res, perquè la baixa no és laboral.

Solució: C. En malaltia comuna no es cobra res els tres primers dies, el 60 % del quart al vint i el 75 % a partir del vint-i-u. Mai el 100 % del sistema, llevat que el conveni el complemente.



L'essencial d'esta unitat

- La Seguretat Social és un sistema de repartiment que genera drets personals.
- L'empresa cotitza gairebé cinc vegades el que cotitzes tu, i la teua nòmina ho recull al peu, encara que no t'ho descompta.
- Atur: 360 dies cotitzats, 70 % i després 60 %, fins a 24 mesos.
- La suspensió congela el contracte; l'extinció el termina.
- Unitat 8: la prevenció de riscos laborals.

Fins aquí la teoria

Continua al llibre de la unitat.